

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE | NON-DISCLOSURE TERM

Por este termo de confidencialidade (*as per this non-disclosure term*) doravante denominado “termo” (*hereinafter referred to as “term”*), **TMK ENGENHARIA S.A.**, estabelecida à (*with its headquarters at*) Avenida Galeão Coutinho, 513 - lote da Quadra Jóquei Clube de São Vicente -SP CEP , inscrita no CNPJ/MF sob nº. (*enrolled at the Brazilian Legal Entities Taxpayer Registry under n.*) CNPJ: 28.131.759/0001-22, devidamente representada pelo(s) infra signatário(s) na forma de seus atos societários (*hereby acting by the undersigned representatives according to its corporate acts*), doravante denominada simplesmente “**Parte Receptora**” (*hereafter referred to as the “Receiving Party”*) assina o presente termo de confidencialidade em benefício da (*signs this non-disclosure term for the benefit of*) **MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA**, estabelecida à (*with its headquarter at*) Endereço: Avenida Ana Costa, 228 - Vila Matias, Santos - SP, 11060-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº. (*enrolled at the Brazilian Legal Entities Taxpayer Registry under n.*) 03.598.524/0019-43, devidamente representada pelo(s) infra signatário(s) na forma de seus atos societários (*hereby acting by the undersigned representatives according to its corporate acts*), doravante denominada simplesmente “**Parte Cedente**” (*hereafter referred to as the “Disclosing Party”*), ambas conjuntamente denominadas Partes (*both jointly referred to as “Parties”*).

1. DO OBJETO DO PRESENTE TERMO	1. SCOPE OF THE TERM
1.1. As Partes desejam realizar negociações relacionadas a locação ou venda dos imóveis objeto das matrículas 160367,160367 e 164479 do Registro de Imóveis de São Vicente, localizados na cidade de São Vicente, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Galeão Coutinho, Avenida Senador Salgado Filho e Rua Duarte da Costa Vila Jóquei Clube de São Vicente -SP (“Negociações”).	1.1. The Parties desire to enter into business negotiations related to Rental or sale of the properties registered under numbers 160367, 160367 and 164479 in the São Vicente Real Estate Registry, located in the city of São Vicente, state of São Paulo, with addresses on Avenida Galeão Coutinho, Avenida Senador Salgado Filho and Rua Duarte da Costa, Vila Jóquei Clube de São Vicente - SP. (“Negotiations”).
1.2. Ao longo das Negociações, poderá ser necessário ou desejável para a Parte Cedente fornecer à Parte Receptora seus dados administrativos, comerciais e/ou técnicos, com o propósito de desenvolver as Negociações (“Informações Confidenciais”). As Informações Confidenciais incluirão, mas sem se limitar a, dados, propostas, ofertas, negociações, <i>know-how</i> , fórmulas, segredos comerciais, invenções, ideias, especificações de produtos e <i>designs</i> , características de performance, materiais, amostras, protótipos, dados de experimentos e testes, processos, métodos de manufatura e equipamentos, nomes de vendedores, clientes e distribuidores, informações de preços, valores, informações técnicas, financeiras,	1.2. During the Negotiations, it may be necessary or desirable for the Disclosing Party to supply to the Receiving Party its own administrative, commercial and/or technical data in order to develop the Negotiations (the “Confidential Information”). The Confidential Information shall include, but without limitation to, data, proposals, offers, negotiations, know-how, formulations, trade secrets, inventions, ideas, product specifications and designs, performance characteristics, materials, samples, prototypes, experimental and test data, processes, methods of manufacture and equipment, vendor, customer and distributor names, pricing information, values, technical information, financial, administrative, legal and analytical, commercial secrets, customers, activities, finances, studies, market definitions, and



administrativas, legais e analíticas, segredos comerciais, clientes, atividades, finanças, estudos, definições de mercado, e qualquer outra informação a ser determinada como tal pela Parte Cedente, ao seu exclusivo critério, ou mesmo que seja em sua essência sem específica determinação, sejam elas em forma escrita, oral, visual e/ou através de meio digital, seja formalizado ou não.	any information to be classified as such by and at the sole discretion of the Disclosing Party, or even information that can be considered confidential by its essence without any specific designation, being them in written form, oral, visual and /or digital, whether formalized or not.
1.2.1 Constituem ainda Informações Confidenciais, sem prejuízo do acima exposto e sem limitação, toda e qualquer informação relacionada a qualquer pessoa ou companhia pela qual a Parte Cedente seja controlada ou controle direta ou indiretamente, bem como as demais empresas de seu grupo econômico.	1.2.1 Confidential Information also represents, without prejudice or limitation of the described below, every and all information related to any person or company in which The Disclosing Party is controlled by or controls direct or indirectly, aside from the remaining and all companies of its economic group.
1.3. A Parte Receptora entende e reconhece que a Parte Cedente desenvolveu e/ou possui Informações Confidenciais que possuem relevância econômica e que lhe custaram tempo e recursos consideráveis, e que esta deseja mantê-las em confiança e confidência, vedando o acesso de terceiros a tais Informações, sendo que os compromissos ora estabelecidos são condicionados ao consentimento da Parte Cedente em participar das Negociações.	1.3. The Receiving Party hereto understands and acknowledges that the Disclosing Party has developed and/or is the owner of the Confidential Information, that represent economic significance, through the expenditure of substantial time and money, that the Disclosing Party desires to retain such Confidential Information in trust and confidence and to withhold access thereto from third parties, and that the commitments set forth herein are a condition to the Disclosing Party to take part into the Negotiations.
1.4. Este termo não será interpretado como obrigação da Parte Cedente a revelar à Parte Receptora qualquer informação, bem como à Parte Receptora a receber da Parte Cedente qualquer informação.	1.4. This term shall neither be interpreted as the Disclosing Party's obligation to disclose any information to the Receiving Party, nor the Receiving Party to receive any information from the Disclosing Party.
1.5. A Parte Receptora assevera que utilizará as Informações Confidenciais recebidas durante a vigência deste Contrato apenas para as atividades relacionadas a negócios celebrados unicamente com a Parte Cedente, sendo, deste modo, vedado o seu uso para propósitos de negócios com terceiros, sob pena de responder pelas perdas e danos eventualmente causadas a esta última.	1.5. The Receiving Party shall use the Confidential Information received during the term of this term only for business-related activities entered into solely with the Disclosing Party and, therefore, such information is prohibited from being used for business purposes with third parties, otherwise the Receiving Party will be liable for losses and damage caused to the Disclosing Party.
2. DO SIGILO	2. NON-DISCLOSURE

1.6. A Parte Receptora deverá manter em sigilo a Informação Confidencial fornecida pela Parte Cedente e não irá, salvo nos casos especificamente autorizados por esta, comunicar tal Informação Confidencial e/ou dar conhecimento a quaisquer terceiros ou quaisquer funcionários, agentes ou consultores da Parte Receptora, salvo nas situações em que tais pessoas necessitem acessá-la e estas tenham assumido obrigação de confidencialidade com relação aos segredos industriais disponibilizados, ou utilizar a Informação Confidencial para qualquer propósito que não tenha qualquer vínculo com as atividades praticadas entre as Partes.	2.1. The Receiving Party shall keep confidential the Confidential Information disclosed by the Disclosing Party and shall not, except as specifically authorized by the Disclosing Party, communicate such Confidential Information and/or knowledge to any Third Party or any employee, agent, or consultant of the Receiving Party, unless such employee, agent, or consultant reasonably requires access thereto and has undertaken an obligation of confidentiality with respect to imparted trade secrets, or use the Confidential Information in any different purpose from the original scope between the Parties.
2.2. A Parte Receptora manterá sigilo sobre a existência deste termo, salvo nos casos em que a Parte Cedente anuir prévia e expressamente a sua revelação.	2.2. The Receiving Party shall remain this term confidential, except as specifically and previously authorized by the Disclosing Party.
2.3. As obrigações impostas neste Acordo não se aplicam às seguintes situações:	2.3. The obligations imposed by this term do not apply to the following:
2.3.1. Informações Confidenciais que, no momento de seu recebimento, estavam legalmente disponibilizadas ao público ou, após seu recebimento pela Parte Receptora, se tornaram legalmente disponíveis ao público, por qualquer meio que não seja a violação deste termo;	2.3.1. Confidential Information, which, at the time of disclosure, was generally available to the public or thereafter became generally available to the public by publication or otherwise, other than by breach of this term;
2.3.2. Informações Confidenciais que já estavam na posse da Parte Receptora no momento de sua disponibilização e não foram adquiridas, direta ou indiretamente, da Parte Cedente;	2.3.2. Confidential Information which was in the possession of the Receiving Party at the time of its disclosure and was not acquired, either directly or indirectly, from the Disclosing Party;
2.3.3. Informações Confidenciais que sejam independentemente desenvolvidas pela Parte Receptora sem o benefício da informação entregue pela Parte Cedente conforme o presente termo;	2.3.3. Confidential Information which is independently developed by the Receiving Party without benefit of information disclosed to it by the Disclosing Party pursuant to this term;
2.3.4. Informações Confidenciais que devam ser reveladas por ordem governamental ou judiciária, desde que a Parte Receptora prontamente notifique a Parte Cedente sobre a tal fato e coopere, razoavelmente, com a Parte Cedente para impedir tal revelação; e	2.3.4. Confidential Information which is disclosed pursuant to the proper court or governmental order provided that Recipient promptly notified the Disclosing Party of the intended disclosure pursuant to such order and reasonably cooperates with the Disclosing Party to oppose such disclosure; and

2.3.5. Informações Confidenciais cuja revelação seja prévia e expressamente autorizada pela Parte Cedente.	2.3.5. Confidential Information which is approved for release by prior written consent of the Disclosing Party.
2.4. A Parte Receptora ficará responsável por qualquer ação ou omissão por parte de seus representantes, empregados, administradores, diretores e terceiros que possam resultar em violação do dever de confidencialidade acordado no presente instrumento.	2.4. The Receiving Party shall be responsible for any act or omission on the part of its representatives, employees, administrators, directors and third parties that may result in violation of the duty of confidentiality agreed in this instrument.
3. DA INEXISTÊNCIA DE GARANTIA	3. NO WARRANTY
3.1. A Informação Confidencial é fornecida sem qualquer garantia, incluindo, sem limitação, qualquer garantia de desempenho para um propósito específico ou qualquer outra garantia, explícita ou não.	3.1. The Confidential Information is provided without any warranty, including, without limitation, any implied warranty of accomplishment for a particular purpose, or any other warranty, whether expressed or implied.
4. DA VIGÊNCIA DO TERMO	4. THE VALIDITY OF THE TERM
4.1. O presente termo vigorará a partir da data de sua assinatura, por período indeterminado.	4.1. This term shall be in force from the date of its signature for an indefinite period.
5. DA DEVOLUÇÃO DE INFORMAÇÕES	5. RETURN OF CONFIDENTIAL INFORMATION
5.1. Ante a solicitação da Parte Cedente ou em face do término deste termo, a Parte Receptora prontamente devolverá ou destruirá toda a Informação Confidencial tangível fornecida pela Parte Cedente, juntamente com todas e quaisquer cópias eventualmente feitas.	5.1. At the written request of the Disclosing Party, or upon the termination of this term, the Receiving Party shall promptly return or destroy all Confidential Information imparted by the Disclosing Party, as well as all and any copies eventually made.
6. DAS PENALIDADES	6. DAMAGES
6.1. O descumprimento de qualquer obrigação da Parte Receptora prevista neste Instrumento ensejará, a exclusivo critério da Parte Cedente, a resolução deste instrumento, facultando-se à Parte Cedente exigir da Parte Receptora o pagamento de indenização por perdas e danos, sem prejuízo de quaisquer outras medidas legais cabíveis.	6.1. The breach of any obligation by the Receiving Party stated herein shall authorize, at the Disclosing Party's discretion, the termination of this term, allowing the Disclosing Party to charge the Receiving Party for all incurred damages, without prejudice of other legal applicable measures.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	7. MISCELLANEOUS
7.1. Nada neste instrumento será interpretado como se fosse criada uma associação, parceria ou <i>joint venture</i> entre as Partes, sendo entendido e acordado que as Partes são empresas independentes e que nenhum deles terá qualquer direito ou autoridade para assumir ou criar qualquer obrigação de qualquer tipo ou celebrar qualquer acordo, representação ou garantia em nome da	7.1. Nothing in this term shall be interpreted as an association, partnership or joint venture between the Parties hereto, being acknowledged and agreed that the Parties are independent contractors and neither Party shall have any right or authority to assume or create any obligations of any kind or to make any agreements, representations, or warranties on

outra Parte, ou vincular a outra Parte de qualquer forma.	behalf of the other Party, or to bind the other Party in any respect whatsoever.
7.2. Todas as notificações, avisos e comunicações relacionadas a este instrumento serão somente por escrito, passando a vigorar a partir de sua entrega.	7.2. All notifications, warnings and communications related to this term shall be sent by written form, being enforceable from its delivery date on.
7.3. A Parte Receptora não transferirá este instrumento sem o prévio e expresse consentimento da Parte Cedente, a qual poderá recusar por qualquer motivo.	7.3. The Receiving Party shall not transfer this term without the prior and express written consent of the Disclosing Party, which may refuse for any reason.
7.4. Em caso de conflitos, divergências ou incompatibilidades entre os idiomas inglês e português utilizados no presente termo, prevalecerá a versão no idioma português.	7.4. In case of conflicts, divergences or incompatibilities between the English and Portuguese languages used in this term, the Portuguese language version will prevail.
7.5. A Parte Receptora declara e compromete-se que, na execução deste termo, ela e todas as suas afiliadas, diretores, executivos ou subcontratados cumprirão, em todos os aspectos relevantes, todas as leis, regras, regulamentos ou instrumentos similares aplicáveis, inclusive relacionados a controles anticorrupção, direito da concorrência e controle de comércio exterior (leis de controle e sanções à exportação da ONU, da EU e dos EUA ou outro órgão regulador relevante). Para fins de esclarecimento: (a) A Parte Receptora não dará, prometerá ou tentará dar ou aprovar a entrega de algo de valor a qualquer pessoa, para fins ilegais ou para inadequada obtenção ou retenção de negócios. (b) A Parte Receptora não deve negociar tampouco fazer com que a outra Parte negocie com qualquer pessoa ou entidade em relação a transações proibidas por controles de comércio exterior, exceto com o consentimento prévio por escrito da Parte Cedente; ou que possa prejudicar os interesses comerciais ou outros interesses relacionados à reputação da Parte Cedente, mesmo que não viole nenhum controle de comércio exterior. 7.5.1. A Parte Receptora estabeleceu processos e mantém políticas e procedimentos para evitar a violação da Cláusula 7.5.	7.5. The Receiving Party represents and undertakes that in the performance of this term, it and all of its affiliates, directors, officers or sub-contractors will comply in all material respects with all applicable laws, rules, regulations or similar instruments including relating to anti-corruption, competition law and foreign trade controls (export controls and sanctions laws of the UN, the EU and US or other relevant regulator). For the purposes of clarity: (a) The Receiving Party will not give, promise or attempt to give or approve the giving of anything of value to any person, for illegal purposes or for improperly obtaining or retaining business. (b) The Receiving Party shall not deal, or cause the other Party to deal with, any person or entity in respect of transactions prohibited by foreign trade controls, except with the Disclosing Party's prior written consent; or which could damage Disclosing Party's commercial or other reputation interests, even if not in violation of any foreign trade controls. 7.5.1. The Receiving Party has established processes and maintains policies and procedures to prevent violation of Clause 7.5.

7.5.2. Se a Parte Receptora violar alguma de suas obrigações ou representações constantes na presente cláusula, a Parte Cedente poderá rescindir este instrumento com efeito imediato, sem incorrer em qualquer responsabilidade.	7.5.2. If the Receiving Party breaches any of its obligations or representations in this clause, the Disclosing Party may terminate this term with immediate effect without incurring any liability.
8. DO FORO	8. JURISDICTION
8.1. O presente termo é regido pelas leis brasileiras. As partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como sendo o único competente para conhecer das ações e demais medidas judiciais oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.	8.1. This term is governed by Brazilian Law. The Parties elect the Court of São Paulo, State of São Paulo, to settle any queries or disputes arising from this term, waiving any other court however privileged it may be.
E, por estarem justos e contratados, assinam as Partes o presente termo em 02 (duas) na data abaixo.	IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have duly executed this term in two (02) copies as of the date set forth below.

Santos, 16 03, 2026.

TMK ENGENHARIA S.A

MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA